

TAR Roma, sez. I, sentenza 29/11/2012, n. 9935

TAR
Sentenza
29 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. I, sentenza 29/11/2012, n. 9935

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 9935

Data del deposito : 29 novembre 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 09935/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07153/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7153 del 2009, proposto da:

AO RG, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M.F. Rapisarda e Bruno Belli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Trieste, 87;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 560 del 25 maggio 2009, notificato il 22 giugno 2009, con il quale veniva respinta l'istanza di AO RG volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità riportata nel sinistro stradale "in itinere" del 17.7.07 in Roma Via Val D'Ala ore 17,15 circa, durante il consueto percorso di rientro della ricorrente dal posto di lavoro alla propria abitazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i relativi allegati e la successiva memoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 19 agosto 2009 e depositato il successivo 7 settembre, la sig.ra AO RG chiedeva l'annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-D.I.S. aveva respinto l'istanza da lei presentata, tesa a considerare la specifica infermità riscontrata in esito ad un sinistro stradale al rientro dal posto di lavoro nella sua abitazione quale dipendente da fatti di servizio.

In particolare, la ricorrente evidenziava che in data 17 luglio 2007 aveva avuto un sinistro stradale quando era alla guida del suo motociclo per rientrare dal posto di lavoro al termine dell'orario di servizio, secondo il consueto e il più diretto itinerario verso la sua abitazione. Ne conseguiva la "lesione parziale L.C.A. ginocchio sinistro con lieve instabilità articolare e condropatia femoro-rotulea. Esiti di plastica a "Z" regione dorso-mediale caviglia sinistra", come riconosciuta ascrivibile all'8^ Categoria, Tabella A, di cui alla l.n. 834/81 da parte della C.M.O. avanti alla quale si era sottoposta a visita collegiale.

Ai fini della relativa valutazione del riconoscimento di causa di servizio, però, il competente Comitato di Verifica pronunciava parere negativo, "in quanto le circostanze di tempo di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione, configurano l'ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante, con il servizio", e, all'esito del procedimento, era adottato il decreto dirigenziale impugnato, che richiamava le conclusioni del Comitato.

Avverso tale provvedimento la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

"Violazione degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 686/57 per carenza ed erroneità della motivazione. Violazione dell'art. 11 D.P.R. 461/01 per eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 3 l. 241/90 per carenza ed erroneità della motivazione".

Il provvedimento impugnato non motivava il rigetto, riportando acriticamente le conclusioni del competente Comitato il quale, a sua volta, non aveva specificato le ragioni per le quali era stato ritenuto che la ricorrente avesse dato luogo ad imprudenza grave e tale da interrompere qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio, come invece ritenuto. Le circostanze specifiche del sinistro di cui era stata vittima, invece, evidenziavano l'insussistenza di qualunque motivo ostativo, tenendo conto: a) della presenza di tutti i presupposti di fatto per il riconoscimento della richiesta dipendenza da causa di servizio; b) di una verbalizzazione del sinistro da parte dei Vigili Urbani che escludeva ogni responsabilità della ricorrente stessa; c) del riconoscimento extragiudiziale della responsabilità dell'evento dannoso da parte della compagnia assicuratrice dell'automobilista coinvolto, che provvedeva a liquidarle una somma a titolo di risarcimento.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo argomentazioni illustrate in successiva e distinta memoria.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso sotto i lamentati profili della carenza di istruttoria e di motivazione.

Fermo restando che non risultano contestati dall'Amministrazione i presupposti di base per il richiesto riconoscimento, dato che la ricorrente ha subito il sinistro nei pressi della sua abitazione, in orario compatibile con il tempo necessario a coprire il tragitto di rientro dalla sede di servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 25.9.06, n. 5603) e servendosi di un mezzo per il quale l'Amministrazione di appartenenza era a conoscenza autorizzando il relativo "passi" di ingresso nella sede, il Collegio rileva che non trova riscontro nella documentazione in atti - anche a conoscenza del Comitato - la conclusione secondo cui si sarebbero manifestate circostanze di tempo di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione che configuravano l'ipotesi di grave imprudenza della sig.ra RG, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità, o di concausalità efficiente e determinante, con il servizio e tali da escludere la richiesta riconoscibilità.

Dalla lettura della relazione della Polizia Municipale relativa al sinistro in questione, infatti, non si rileva a carico della ricorrente alcuna contestazione sul suo specifico comportamento alla guida del motociclo né si evincono circostanze che facciano ritenere la "grave imprudenza" evidenziata nel provvedimento impugnato, motivato "per relationem" sulle conclusioni del Comitato.

Si legge, infatti - oltre alla dichiarazione della ricorrente che richiamava la circostanza di aver attivato per tempo l'indicatore di direzione prima di portarsi sulla parte sinistra della corsia al fine di effettuare una svolta a sinistra (consentita, secondo il disegno di cui al prot. n. 1266/2007/I del Corpo di Polizia Municipale, perché su linea di mezzzeria - "tratteggiata" evidentemente proprio a tal fine - tra due tratti a doppia linea) - quanto dichiarato dalla passeggera dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, la quale si limitava ad affermare che anche il conducente di tale veicolo voleva girare a sinistra avendo inserito la "freccia" e che non si era accorta del motoveicolo, di cui aveva percepito un colpo di acceleratore poco prima dell'impatto "...come se un mezzo volesse superare a sinistra..." Null'altro si rileva sulle specifiche circostanze dell'impatto.

Ne consegue, ad opinione del Collegio, che tali dichiarazioni non consentono di concludere nel senso della grave imprudenza della ricorrente rilevata dal Comitato, perché non è indicato quando il conducente dell'autoveicolo aveva inserito la "freccia" volendo svoltare anch'esso a sinistra, circostanza questa dirimente per verificare se tale conducente non avesse invece maldestramente investito il motoveicolo che

procedeva nello stesso senso, che aveva iniziato per primo la svolta ed il cui conducente aveva cercato, con un colpo di acceleratore, di sottrarsi all'ultimo momento all'impatto.

In assenza, quindi, di elementi certi e incontestati che individuano grave imprudenza a carico della sig.ra RG – cui si aggiunge il profilo del successivo intervenuto risarcimento a suo favore da parte della compagnia assicuratrice dell'altro veicolo che, seppur non conosciuto dal Comitato, come evidenziato nelle difese erariali, acquista un valore quantomeno indiziario nella presente sede nell'escludere la colpa grave della ricorrente – non appare sufficiente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. invocata dall'Amministrazione nelle sue difese.

Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza ha precisato in merito che, al fine di escludere la sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell' infortunio "in itinere" incorso al pubblico dipendente mentre era alla guida di un veicolo, non basta avere accertato la violazione di una prescrizione del codice della strada ma occorre anche che il comportamento sia stato così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'incidente e l'evento lesivo stesso (Cons. Stato, Sez. VI, 1.2.10, n. 398).

Di tale "imprudenza", come detto, non vi è però traccia nella documentazione relativa al caso di specie.

Inoltre, è stato riconosciuto anche che il lavoratore pubblico che subisce un infortunio "in itinere" ha titolo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'incidente sussistendo il nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso. Tale nesso può considerarsi interrotto soltanto dalla colpa grave (o dal dolo) del dipendente stesso (non potendo di per sé il mero comportamento colposo escludere la detta dipendenza) ma, non potendo discendere da argomentazioni puramente presuntive, la qualificabilità del relativo comportamento alla stregua di tale condotta gravemente colposa deve essere compiutamente dimostrata con specifico riferimento alla concreta efficienza assunta ai fini del determinismo dell'evento dannoso nel caso specifico (Cons. Stato, Sez. II, 21.11.07, n. 1939 e Sez. IV, 14.12.04, n. 7945).

Nella presente fattispecie, quindi, in assenza di elementi istruttori idonei esplicitamente richiamati dal Comitato di Verifica, risulta erranea, o quantomeno carente sul punto, la motivazione del parere del Comitato medesimo, secondo cui sarebbe rilevabile "grave imprudenza" della ricorrente tale da interrompere qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio, dato che tale conclusione si sostanzia come apodittica e priva di elementi oggettivi a sostegno.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, sussistendo i presupposti generali per il richiesto riconoscimento, quali: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso

costituiva per la ricorrente quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un ulteriore nesso tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non era dalla lavoratrice percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la conoscenza della circostanza dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro (in tal senso: TAR Sardegna, Sez. I, 25.11.09, n. 1948), il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato per carenza di istruttoria e motivazione e il Comitato competente dovrà rivalutare senza indugio la posizione della ricorrente fondandosi non su mere presunzioni di ordine generale ma approfondendo le circostanze di fatto desumibili dalla documentazione in suo possesso e motivare specificamente su eventuali nuove circostanze ostative al richiesto riconoscimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)